

Fuentes del Derecho Administrativo I

1. España es un Estado social, democrático de derecho, que propugna como valores superiores: la igualdad, justicia, libertad y el pluralismo político.
2. Soberanía nacional reside en el pueblo español
3. Forma política: monarquía parlamentaria
4. Los ciudadanos y poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico.
5. Principio de legalidad, jerarquía normativa, publicidad de las normas, irretroactividad de las disposiciones sancionadoras, seguridad jurídica, responsabilidad e interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.
*Principio de legalidad: los actos delictivos y la pena deben estar prefijados en la ley, dando garantía al ciudadano.
6. La administración Pública, sirve a los intereses generales y actúa en base a los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, sometimiento pleno a la Ley y al Derecho.
7. Los Tribunales controlan la potestad reglamentaria y la legalidad de la actuación administrativa.
8. Derecho administrativo: Conjunto de leyes y normas aplicables a los órganos ejecutivos del Estado, conjunto legislativo que regula las relaciones entre los particulares y el Estado.
 - Forma parte del Derecho público y es regulador de la organización de la actuación de los poderes públicos.
 - Derecho estatutario, es un derecho peculiar de las AA.PP
 - Derecho exclusivo
 - Contiene privilegios para la AA.PP
9. En el ámbito del Derecho Administrativo, las fuentes son los modos de producción de las normas jurídicas que integran y regulan la actividad de la Administración Pública y sus relaciones con los administrados. Se clasifican tradicionalmente en:
 10. Fuentes directas: Aquellas que encierran en sí mismas la norma (Constitución, leyes, reglamentos).
 11. Fuentes indirectas: Aquellas que ayudan a la producción o comprensión de la norma, pero no la crean directamente (costumbre, principios generales del derecho, jurisprudencia).
 12. Fuentes primarias: Tienen aplicación preferente (la ley).
 13. Fuentes subsidiarias: Solo se aplican en defecto de las primarias (costumbre y principios generales).
 14. Las Normas Jurídicas: Aplicación y Eficacia General Las normas jurídicas administrativas están sujetas a límites temporales y espaciales básicos establecidos en el Código Civil y la Ley 39/2015
 15. (LPACAP): Entrada en vigor: A los 20 días de su completa publicación en el boletín oficial correspondiente (BOE, DOUE, diarios autonómicos), salvo que en ellas se disponga otra cosa (vacatio legis). Pérdida de vigencia: Por el transcurso de su plazo de vigencia (leyes temporales) o por derogación posterior por otra norma de igual o superior rango. Irretroactividad:
 16. El artículo 9.3 de la CE garantiza la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales.
 17. El Ordenamiento Internacional y de la Unión Europea El Derecho de la Unión Europea El ordenamiento jurídico de la UE es un sistema autónomo que se integra en el derecho interno de los Estados miembros.

[Derecho Originario] —> Tratados Fundacionales (TUE, TFUE) y la Carta de Derechos Fundamentales.

[Derecho Derivado] Actos legislativos y no legislativos aprobados por las instituciones europeas.

18. Reglamento: Alcance general, obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.

- Directiva: Obliga al Estado miembro en cuanto al resultado que deba conseguirse, dejando a las autoridades nacionales la elección de la forma y de los medios (requiere transposición).
- Decisión: Obligatoria en todos sus elementos. Si designa destinatarios, solo es obligatoria para estos. Recomendaciones y Dictámenes: No vinculantes.
- Principios clave del Derecho de la UE Efecto directo: Las normas comunitarias crean derechos y obligaciones por sí mismas, que los ciudadanos pueden invocar ante los tribunales nacionales. Primacía:
- El Derecho de la UE despliega preferencia de aplicación sobre el derecho interno de los Estados en caso de conflicto.
- Los Tratados Internacionales Regulados en el Capítulo III del Título III de la Constitución Española (arts. 93 a 96): Integración: Formarán parte del ordenamiento interno una vez publicados oficialmente en España (sistema monista moderado, art. 96.1 CE).
- Rango: Sus disposiciones solo podrán ser derogadas, modificadas o suspendidas en la forma prevista en los propios tratados o de acuerdo con las normas generales del Derecho Internacional.
- La Primacía del Derecho Europeo respecto de la Constitución y sus Consecuencias La relación entre el Derecho de la UE y la Constitución Española presenta una tensión doctrinal resuelta bajo los siguientes criterios: Jurisprudencia del TJUE: Defiende la primacía absoluta del Derecho de la UE sobre cualquier norma interna, incluidas las constituciones de los Estados miembros (Sentencia Costa contra ENEL, 1964). Posición del Tribunal Constitucional (ATC 232/2014): Distingue entre primacía (una técnica de aplicación de normas competenciales que implica la inaplicación de la norma nacional) y supremacía (cualidad de la Constitución como norma fundamental del Estado).
- La Constitución cede la primacía de aplicación en las materias cuyas competencias han sido atribuidas a la UE (art. 93 CE), pero mantiene su supremacía soberana. Consecuencias para el sistema de fuentes: Inaplicación, no nulidad: El juez nacional o la Administración Pública deben inaplicar la norma interna contraria al Derecho de la UE, pero no tienen potestad para declararla nula (competencia exclusiva del TC o del legislador). Interpretación conforme: Todo el ordenamiento nacional debe interpretarse a la luz del derecho y la jurisprudencia comunitarias.
- El Ordenamiento Constitucional y Legal La Constitución Es la norma suprema del ordenamiento jurídico (art. 9.1 CE).
- Vincula a todos los ciudadanos y a los poderes públicos. Goza de superlegalidad: Formal: Procedimientos complejos de reforma (arts. 167 y 168 CE). Material:
- El resto de las normas del ordenamiento deben adecuarse a sus preceptos; en caso contrario, incurren en inconstitucionalidad. La Ley: Sus

Clases La ley es la disposición de carácter general emanada del poder legislativo (Cortes Generales o Asambleas Autonómicas). Tipo de Ley Definición y Características Materias / Requisitos Leyes Orgánicas (Art. 81 CE) Normas de especial trascendencia que requieren mayoría absoluta del Congreso en una votación final sobre el conjunto del proyecto.

- Desarrollo de derechos fundamentales y libertades públicas, Estatutos de Autonomía, régimen electoral general y las demás previstas en la CE. Leyes Ordinarias Normas aprobadas por las Cortes por mayoría simple. Regulan cualquier materia no reservada a Ley Orgánica.
 - Decretos Legislativos (Art. 82 CE) Normas con rango de ley dictadas por el Gobierno mediante delegación expresa de las Cortes. Puede adoptar la forma de Texto Articulado (a partir de una Ley de Bases) o Texto Refundido (a partir de una Ley Ordinaria).
 - Decretos-Leyes (Art. 86 CE) Disposiciones legislativas provisionales dictadas por el Gobierno en casos de extraordinaria y urgente necesidad. No pueden afectar a las instituciones del Estado, derechos del Título I, régimen de las CC.AA. ni al derecho electoral. Deben ser convalidados por el Congreso en 30 días.
4. Principios Ordenadores del Sistema de Fuentes
- Principio de Legalidad: (Art. 9.3 CE) Implica que la Administración Pública está plenamente sometida a la Ley y al Derecho (art. 103.1 CE). Actúa bajo una vinculación positiva: solo puede hacer aquello que la ley expresamente le autoriza.
 - Principio de Reserva de Ley: Mandato constitucional que exige que determinadas materias sean reguladas necesariamente por una norma con rango de ley, impidiendo que el reglamento las regule de forma originaria.
 - Principio de Jerarquía Normativa: (Art. 9.3 CE) Estructura el ordenamiento de forma piramidal. Una norma de rango inferior (ej. un reglamento) no puede contradecir ni vulnerar lo dispuesto en una de rango superior (ej. una ley). Su infracción determina la nulidad de pleno derecho de la norma inferior.
 - Principio de Competencia: Opera como criterio de relación entre ordenamientos distintos (Estado - Comunidades Autónomas - Unión Europea). Una norma dictada por un órgano sin competencia sobre la materia es inválida, independientemente de su rango jerárquico.
5. El Ordenamiento Autonómico
- Los Estatutos de Autonomía Son las normas institucionales básicas de cada Comunidad Autónoma (art. 147 CE). Tienen una naturaleza doble: Son la norma cúspide del ordenamiento jurídico de la Comunidad Autónoma. Son Leyes Orgánicas del Estado, integradas en el bloque de la constitucionalidad.
- Las Leyes de las Comunidades Autónomas Las Asambleas Legislativas de las CC.AA. tienen potestad para dictar leyes dentro del marco de las competencias asumidas en sus Estatutos (art. 148 y 149 CE).
- Relación con las leyes estatales: No se rigen por el principio de jerarquía, sino por el principio de competencia. Una ley autonómica no está subordinada a una ley ordinaria estatal; ambas tienen el mismo rango normativo.
6. Fuentes Subsidiarias del Derecho Administrativo
- La Costumbre Práctica repetida y uniforme de una conducta por los miembros de una comunidad con la convicción de su obligatoriedad jurídica (opinio iuris). En Derecho Administrativo tiene un papel muy marginal debido al imperio del principio de legalidad formal. Solo se admite la costumbre praeter legem (en defecto de ley) en supuestos expresamente tasados por la legislación (ej. el régimen de Concejo Abierto, aprovechamiento de

bienes comunales o los Tribunales de Aguas). Los Principios Generales del Derecho Son las ideas fundamentales e informadoras de la organización jurídica de la nación (ej. principio de buena fe, proporcionalidad, seguridad jurídica, confianza legítima). Tienen carácter omnicomprensivo en el Derecho Administrativo. Cumplen una triple función: son fuente de derecho (en defecto de ley o costumbre), tienen un carácter informador de todo el ordenamiento y actúan como criterio interpretativo de las normas escritas. Para profundizar en la preparación de este tema de cara al examen de A1-01, indícame si prefieres que desarrollemos preguntas tipo test de convocatorias reales, o si avanzamos hacia el análisis detallado de la jurisprudencia sobre la primacía del Derecho Europeo.